

제2장

재외국민의 부동산취득 및 처분

제2장 재외국민의 부동산취득 · 처분 등

제1관 서 설

1. 재외국민의 의의

“재외국민”이란 우리 국적을 가지고 있으면서 외국정부로부터 영주권을 취득하였거나 계속하여 장기간 외국에 체류하는 자를 말한다(등기예규 제1778호 제2조제1호). 따라서 우리나라에 현재하지 아니한 자로서 국외로 이주를 하여 주민등록이 말소되거나 처음부터 없는 자를 뜻하며, 단지 해외여행자는 재외국민에 포함되지 않는다.

영주권은 자국민이 아닌 외국인 중에서 특별한 요건과 사정을 갖춘 자에 대하여 그 국가가 자국내에 영구 또는 장기적으로 거주할 수 있도록 부여한 자격을 의미한다.

영주권자로 지내다가 그 나라의 국적을 취득하거나 시민권을 취득하게 되면 그 경우에는 한국국적을 상실하게 된다. 그러나 국외이주 후 이주국가의 영주권을 소지한 채 현재 국내에 거주하고 있다 하더라도 영구 귀국신고를 하지 않는 한 재외국민으로 보아야 한다.

2. 재외국민의 등록

가. 개 설

우리 국민은 외국의 일정한 지역에 계속하여 90일 이상 거주하거나 체류할 의사를 가지고 그 지역에 체류하는 때에는 재외국민등록법에 따라 등록하여야 한다(재외국민등록법 제2조).

재외국민등록법은 외국에 거주(居住)하거나 체류(滯留)하는 대한민국 국민을 등록하도록 하여 재외국민(在外國民)의 현황을 파악함으로써 재외국민의 국내외 활동의 편의(便益)를 증진하고, 관련 행정 사무를 적절하게 처리하며, 그 밖에 재외국민 보호정책의 수립에 이바지함을 목적으로 한다(동법 제1조).

재외국민등록은 국내 부동산 취득 및 재산권 행사 사업자 등록 시 증빙자료로 활용할

수 있다.

나. 국내거소신고 제도의 폐지

재외국민의 국내거소신고 제도는 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 개정(법률 제12593호, 2014.5.20. 개정)으로 2015.1.22. 까지만 존재하였다.

현행법상 대한민국의 국민으로서 외국의 영주권(永住權)을 취득하거나 영주할 목적으로 외국에 거주하고 있는 재외국민이 우리나라에 입국하는 경우 대한민국 국적을 포기한 외국국적동포와 동일하게 국내거소신고를 하도록 하고 있으나(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 제6조제1항), 이는 대한민국 국민인 재외국민에게 추가적인 행정적 불편함을 제공하는 것이며, 국가에 대한 반감 및 재외국민으로서의 소외감을 발생시킬 우려가 있는바, 재외국민의 국내거소신고 제도를 폐지하여 재외국민의 행정적 불편을 해소하고, 대한민국 국민으로서의 소속감을 향상시키는 한편, 주민등록을 한 재외국민에 대해서는 금융거래에 있어 대한민국 국민과 동등한 권리를 인정하고, 건강보험을 적용받을 수 있도록 하려는 것이다(법제처).

재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 부칙 제12593호 제2조의 경과조치 규정은 “이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 국내거소신고를 한 재외국민으로서 이 법 시행 후에도 법률 제12279호 주민등록법 일부개정법률 제10조의2에 따른 재외국민신고를 하지 아니한 사람에 대하여는 2016년 6월 30일까지 종전의 규정에 따른 국내거소신고 및 국내거소신고증의 효력이 있으며, 모든 재외국민의 국내거소신고 및 거소신고증의 효력은 2016년 7월 1일부터 상실된다.”고 규정하였다.

따라서 출입국관리사무소에서 재외국민 국내거소신고증을 발급하지 않고, 주민등록관서(읍면동)에서 재외국민 주민등록증을 발급하고 있다.

재외국민등록자가 90일을 초과하는 기간 동안 계속하여 국내에 거주 또는 체류할 의사를 가지고 귀국한 경우에는 귀국일부터 90일 이내에 외교부장관에게 그 사실을 신고하여야 한다(재외국민등록법 제9조의2).

주민등록법에서는 재외국민이 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 입국할 경우 주민등록관서(읍면동)에 주민등록을 신고하도록 하였다(주민등록법 제10조의2제1항).

제2관 재외국민의 부동산 취득

1. 서 설

재외국민은 외국국적동포(외국인)와 달리 대한민국 국적을 가진 국민이므로 내국인과 같이 국내에 부동산을 구입할 수 있고, 본인 명의로 등기신청을 할 수 있는 당사자능력이 있다. 외국인과 같이 부동산 취득·보유 신고도 하지 아니한다. 다만, 구비서류에서 차이가 있을 뿐이다.

부동산매매계약에 의하여 소유권을 이전하는 등기신청에서는 매수인을 등기권리자, 매도인을 등기의무자라고 하는데 여기서 재외국민은 매수인의 입장이므로 권리자가 되는 것이다.

2. 소유권이전등기신청절차

가. 서 설

매매로 인한 소유권이전의 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의하여 할 수 있으며 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

부동산등기특별조치법은 부동산거래에 대한 실체적권리관계에 부합하는 등기를 신청하도록 하기 위하여 계약을 체결한 당사자에게 일정한 기간내에 등기신청을 할 의무를 규정하고 있다.

부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날, ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기특별조치법 제2조 제1항).

여기서 “반대급부의 이행이 완료된 날”이란 매매로 인한 잔금의 지급에 있어서는 계약서상의 잔금지급 기일을 뜻하는 것이 아니라 실제 잔금이 지급된 날을 의미하므로 실제 잔금지급일로부터 60일내에 소유권이전등기를 신청하면 된다(등기선례3-932, 92. 9. 21. 등기 제2005호).

위 법 제2조 제1항 각호의 1에 정하여진 날부터 등기신청을 한 날까지의 기간을 산정

함에 있어, 그 기간이 위 각호의 1에 정하여진 날 오전 영시부터 시작하지 않는 한, 초일은 산입하지 않는다(등기선례4-377, 1994. 6. 20. 등기 3402-538 질의회답).

나. 신청정보의 제공

신청정보에 관하여는 각 신청서의 특징을 고려하여 본 신청서 말미에서 다루기로 한다.

다. 첨부정보의 제공

(1) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 본 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 계약서

“계약서”는 계약이 성립되었음을 증명하기 위하여 작성하는 서류로써 매매로 인한 소유권이전등기의 원인서류 중 하나이다. 매매계약서 사본은 등기원인을 증명하는 서면으로 제출할 수 없고(등기선례 7-31, 2004. 4. 29. 부등 3402-207 질의회답), 원본만이 가능하다.

계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인신청인을 표시하여 부동산의 소재지를 관할하는 시장(구가 설치되어 있는 시에 있어서는 구청장)·군수(이하 "시장등"이라 한다) 또는 그 권한의 위임을 받은 자의 검인을 받아 관할등기소에 이를 제출하여야 한다(부동산등기 특별조치법 제3조 제1항).¹⁾

등기원인증서로서 제출하는 검인계약서에는 계약서상의 계약금액에 대하여 인지세법 제3조 제1항 제1호의 규정에 따른 정부수입인지를 첨부하여야 한다(등기예규 제1419호).

전자신청의 경우 매매계약서 등 등기원인증서는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 또한 당사자 모두 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명을 하여야 전자적 첨부가 가능하다.

1) 검인신청에 대한 구체적설명은 신청서 말미에서 다루었다(594면 참조).

(3) 재외국민의 인감증명 제출

부동산매매를 원인으로 한 소유권이전등기신청의 경우 매도인은 부동산매도용 인감증명서를 제출하여야 하나, 매수인인 경우에는 인감증명이 필요하지 아니하다.

재외국민이 부동산규칙 제60조제1항 제1호부터 제3호까지에 해당하는 등기신청을 하거나 같은 항 제4호부터 제7호까지의 서류를 작성하는 경우에 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조 에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).

위 규정에 따라 부동산규칙 제60조제1항 제1호부터 제3호까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 등기의무자가 재외국민임을 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제9조제2항).

위 규정에 따른 공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

(4) 주소를 증명하는 서면

재외국민은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제10조).

1. 재외국민등록부등본
2. 주민등록법에 따라 주민등록 신고를 한 경우에는 주민등록표등본·초본
3. 주소증명제도가 있는 외국에 체류하는 재외국민으로서 체류국 법령에 따라 외국인 등록 또는 주민등록 등을 마친 경우에는 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서)
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 주소를 증명하는 것이 불가능한 경우에는 체류국 공증인이 주소를 공증한 서면

주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는 재외국민이 주재국에 우리나라 대사관 또는 영사관이 없어 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본을 발급받을 수 없는 경우 제출하는 주소를 공증한 서면에는 주재국 공증인의 공증을 받아야 하며, 국내 공증인의 공증으로 이를 대신할 수 없다. 다만, 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허

증 또는 신분증 등)를 본국(주재국) 관공서에서 발급하는 경우에는 그 증명서의 사본에 원본과 동일하다는 취지를 기재하고 그에 대하여 공증인의 공증을 받아 그 증명서의 사본으로 주소를 증명하는 서면에 갈음할 수 있는데, 이때에는 국내 공증인의 공증으로서도 가능하다(등기선례 제201012-2호, 2010. 12. 6. 부동산등기과-2304 질의회답).

(5) 재외국민의 부동산등기용등록번호

(가) 개 설

등기관리자는 부동산취득시 주민등록번호를 증명하는 서류를 제출하여야 하는데, 재외국민의 경우 국내에 주소가 있는 경우라면 비록 국외 이주로 주민등록이 말소된 경우에도 종전에 받았던 주민등록번호를 이용해 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1778호제11조 제1호). 그러나 주민등록번호를 부여받은 적이 없는 재외국민의 경우에는 부동산등기법 제49조제1항제2호²⁾에 따라 서울중앙지방법원 등기국 등기관이 부여한 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다(등기예규 제1778호제11조제2호).³⁾

재외국민이 등록번호를 부여받고자 할 때에는 신청서에 ①재외국민의 성명, 생년월일, 등록기준지 및 주소와 성별, ②신청년월일을 기재하고 신청인이 기명날인을 하여야 하고, 신청서에는 재외국민등록법 제7조의 재외국민등록부등본 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항 제2호의 기본증명서를 첨부하여야 한다(법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙 제5조제1항).

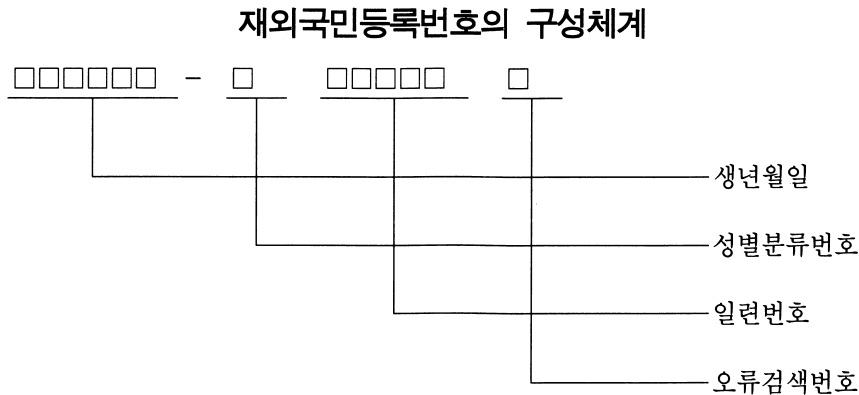
2) 제49조(등록번호의 부여절차) 2. 주민등록번호가 없는 재외국민의 등록번호는 대법원 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여하고, 법인의 등록번호는 주된 사무소(회사의 경우에는 본점, 외국법인의 경우에는 국내에 최초로 설치 등기를 한 영업소나 사무소를 말한다) 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.

3) 재외국민이 등기관리자로서 등기신청하는 때에 종전에 부여받은 주민등록번호가 있는 경우에는 새로이 부동산등기용등록번호를 발급받을 수 없고 말소된 주민등록 등·초본상의 주민등록번호로 등기신청하여야 한다. 그리고 주민등록번호가 있는 재외국민이 국내거소신고번호로 사실상 등기되어 있다면 말소된 주민등록등·초본을 첨부하고 동일인임을 소명하여 국내거소신고번호를 주민등록번호로 경정할 수 있다(등기선례 7-82, 2002. 8. 10. 등기 3402-439 질의회답).

[사례] 재외국민등록번호의 구성체계

법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙 제3173호, 시행 2025.01.31.

[별표 4]



(나) 등기선례

가족등록부상 일본국에서 출생한 것으로 등재되어 있으며, 주민등록번호가 없고, 다만 일본국 관공서가 발급한 서면에 국적이 '조선'으로 기재되어 있는 상속인이 있는 경우, 그 상속인은 우리나라 국적을 가진 재외국민이라 할 것이므로 상속등기를 하기 위해서는 부동산등기용등록번호를 부여받아야 하는바, 위 상속인이 부동산등기용등록번호의 부여를 신청하면서 신청서에 재외국민등록등본을 첨부하지 아니한 때에는 위 부동산등기용등록번호를 부여받을 수 없다(법인및재외국민의부동산등기용등록번호부여에관한규칙제5조 제3항).(등기선례 6-82, 2001. 8. 4. 등기 3402-533 질의회답).

(6) 등기필증

등기의무자는 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면설명은 993면 참조).

(7) 번역문

번역문에는 번역인이 원문과 다름이 없다는 뜻과 번역인의 성명 및 주소를 기재하고 날인 또는 서명하여야 하며 번역인의 신분증 사본을 제공하여야 한다. 다만, 번역문을 인 증받아 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호제4조제2항). 그러나 등기신청인의 서명 또는 기명날인은 필요 없으며, 또한 번역인의 자격에는 그 제한이 없다(등기선례 1-22, 1997. 11. 5. 등기 3402-842 질의회답).

라. 관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청

관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청부동산등기법 제7조의2) 사례 95면 참조

마. 재외국민의 부동산 취득신청서 사례

[사례] 소유권이전등기신청서(재외국민이 입국하여 아파트를 매입하는 경우 - 주민등록번호가 없는 경우)

매매로 인한 토지·건물 소유권이전등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
별지 기재와 같음				
등기원인과 그 연월일		20 년 0 월 0 일 매매		
등 기 의 목 적		소유권이전		
이 전 할 지 분				
구분	성 명 (상호·명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소 재 지)	지 분 (개인별)
등 기 의 무 자	김 수 길	000000-00000	서울특별시 서초구 서초대로 1길 1	
등 기 권 리 자	양 동 길 (재외국민)	000000-00000	로스앤젤리스 ○○○ ○○ ○ ○○○○, 미합중국.	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 주 택	금 0,000,000 원	금 000,000 원
2.	금 원	금 원
3.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원
		농어촌특별세 금 00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원	
	납부번호 :	
	일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	0 0 0	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	A54S-DF24-75J7	50-1234
첨 부 서 면		
1. 검인계약서 1통	1. 부동산등기용등록번호등록증명서 1통	
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서 1통	1. 주민등록등·초본(재외국민의 경우 주민등록법 제10조의2제1항의 규정에 따른 신고를 한 경우에 한한다) 1통	
1. 매도인인감증명서 1통	1. 위임장 1통	
1. 등기필증 1통	<기 타>	
1. 토지·건물대장등본 1통		
1. 부동산거래계약신고필증 1통		
20 년 월 일		
위 신청인	㉠ (전 화:)	
	㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수	㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6		
서울중앙지방법원 등기국 귀중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (☐ 동의 ☐ 미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 주민등록번호가 없는 재외국민이 입국하여 아파트를 매입하는 경우이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www.iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

- ㉔ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’
- ㉕ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’
- ㉖ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

- 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.
(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재
- 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.
- 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.
- 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉑ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉒ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.

- 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.
- 부동산등기용등록번호 : 구체적설명은 590면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 번역문 : 구체적설명은 592면 참조
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다. 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는 등기원인증서에 검인을 받을 필요가 없다(등기예규 제1634호). 이 예규는 부동산거래법 제2조의 외국인에 대하여 적용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세·자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도

여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.

- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다. 다만, 토지거래계약허가증을 등기신청서에 첨부한 때에는 농지취득자격증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1634호).
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입 즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체,

전자화폐)으로 납부하여야 한다.

- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 재외국민부동산등기용등록번호증명서

[부록 제9호 양식]

재외국민부동산등기용등록번호증명서	
성 명	양 ○ ○
성 별	남
생 년 월 일	19 년 월 일
부동산등기용등록번호	123456-789123
부동산등기법 제41조의2제1항제2호와 법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호부에 관한 규칙 제7조제2항에 따라 위와 같이 증명합니다. 년 월 일 ○○지방법원 ○○등기소 등기관 김갑동 인 수수료 600원 영수함.	

※ 재외국민의 부동산등기용 등록번호 : 구체적설명은 590면 참조

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/㎡]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

부동산의 표시
별지와 같음

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (㎡당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원정을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매도인	성명	김수길 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 1길 1		
매수인	성명	양동길 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	로스앤젤레스 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇, 미합중국.		
중개인	〇〇〇공인중개사 사무소 공인중개사 〇 〇 〇 ㉠ 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김민수 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 위임장

위임장		
부동산의 표시	별지 기재와 같음	
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매	
등기의 목적	소유권이전	
이전할지 분		
위임인		대리인
등기의무자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4 등기권리자 양 동 길(재외국민) ㉠ 로스앤젤레스 ○○○ ○○○ ○○○ ○, 미합중국.		법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

제3관 재외국민의 부동산처분

1. 서 설

가. 개 설

재외국민의 부동산처분 시 등기신청 절차에서 내국인과 차이는 없으나, 갖추어야 할 서류 중 재외국민의 주소증명정보, 재외국민등록증명서를 제공하여야 한다. 그리고 재외국민이 국내에 입국하였는지 여부에 따라 갖추어야 할 서면이 달라질 뿐이다.

나. 재외국민이 입국하지 않고 국내부동산을 처분하는 경우

(1) 개 설

재외국민이 국내에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 위임하여 그의 국내 소유 부동산을 처분하고 그에 따른 등기신청 행위를 할 수 있다. 이 경우에는 매도인의 특정재산에 대한 소유권이전등기신청행위에 관한 권한 일체를 수여하는 내용의 위임장을 작성하여 그 수임인이 매도인의 대리인임을 현명하고 등기신청을 할 수 있다.

(2) 처분위임장

여기서“처분위임장”이란 재외국민이 한국에 입국하지 아니하고 국내에 있는 사람에게 그의 국내 소유 부동산을 처분하고 그에 따른 소유권이전등기신청 행위를 할 경우에 그 첨부서면으로 등기소에 제출하여야 하는 서류를 말한다(등기예규 제1778호제5조).

등기명의인은 처분위임장에 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제3항). 다만, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항). 이 때 그 등기원인이 매매인 경우에는 부동산매수자란에 매수자의 성명·

주소(법인인 경우에는 법인명과 주된 사무소 소재지) 및 주민등록번호를 기재한 부동산 매도용 인감증명서를 제출하여야 한다(인감법 시행령 제13조제3항).

위와 같이 처분위임장에 인감증명을 첨부하여야 하는 등기신청은 부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호까지⁴⁾에 해당하는 경우이다(등기예규 제1778호제5조제3항).

(3) 처분권한의 위임

(가) 개 설

등기명의인인 재외국민이 국내 또는 국외에서 부동산의 처분권한을 대리인에게 수여한 경우에는 처분대상 부동산과 처분의 목적이 되는 권리 및 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 처분위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제1항). 그러나 재외국민이 국외에서 국내인에게 매도용인감증명서의 발급만을 위임하고, 한국에 입국하여 직접 부동산에 대한 처분행위를 하고 그에 따른 등기신청을 자격자대리인에게 위임하는 경우에는 국내거주 내국인이 부동산을 처분하는 경우와 다를 바 없으므로 처분위임장을 첨부하지 않아도 될 것이다(등기선례 제4-56호, 1993. 9. 8. 등기 제2272호 질의회답).

위임장의 양식은 특별히 규정된 바 없으나 처분대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재하여야 한다. 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(처분권한 일체를 수여한다는 등)가 기재 되어야 한다(처분위임장 622면 참조).

(나) 대리인의 권한

권리의 처분권한을 수여받은 대리인은 본인의 대리인임을 현명하고 대리인의 자격으로 작성한 원인증서를 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1778호제5조제2항).

권리의 처분권한을 수여받은 대리인이 본인을 대리하여 등기를 신청할 때에는 등기신청서에, 자격자대리인 등에게 등기신청을 위임할 때에는 등기신청위임장에 대리인의 인감을 날인하고 그 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 매매를 원인으로 하는 소유권이전

4) 제60조(인감증명의 제출) ① 방문신청을 하는 경우에는 다음 각 호의 인감증명을 제출하여야 한다. 이 경우 해당 신청서(위임에 의한 대리인이 신청하는 경우에는 위임장을 말한다)나 첨부서면에는 그 인감을 날인하여야 한다. 1. 소유권의 등기명의인이 등기의무자로서 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명 2. 소유권에 관한 가등기명의인이 가등기의 말소등기를 신청하는 경우 가등기명의인의 인감증명 3. 소유권 외의 권리의 등기명의인이 등기의무자로서 법 제51조에 따라 등기를 신청하는 경우 등기의무자의 인감증명

등기를 신청하는 경우에 대리인의 인감증명은 매도용으로 발급받아 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제5조제4항).

(다) 등기필정보가 없을 때

1) 등기필정보가 없을 때에는 그 처분위임장에“등기필정보가 없다”는 등의 뜻도 기재하여야 한다.

2) 등기의무자인 재외국민이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

3) 재외국민 갑, 을, 병 명의로 등기된 부동산을 그들의 자매인 정에게 소유권이전등기신청을 하려고 하는바, 그 부동산에 관한 등기필증을 분실하였고 또 위 3인이 우리나라에 입국할 수 없는 관계로 그 처분권한을 그들의 어머니인 무에게 위임하여 그 부동산에 대한 소유권이전등기신청을 할 경우에, 그 처분권한을 위임하기 위해서는, 처분대상의 부동산과 수임인이 구체적으로 특정되도록 기재함과 동시에 위임하고자 하는 법률행위의 종류와 위임취지(처분권한 일체를 수여한다는 등)를 기재하고 갑, 을, 병의 인감이 찍힌 처분위임장을 작성하고, 등기필증이 멸실된 경우에는 그 처분위임장에 "등기필증을 분실하였다"는 등기필증 멸실의 뜻을 기재하여 공증인의 공증 또는 재외공관의 공증을 받아 등기필증 대신 그 위임장부분 1통을 더 제출하면 될 것이며, 위 처분위임장에 찍힌 인영이 갑, 을, 병 본인의 것임을 증명하기 위하여 위임인 본인들의 인감증명을 제출하여야 하는데, 그 본적지를 관할하는 증명청에 직접 출석하지 않고 거주지 관할 재외공관의 확인을 받은 위임장을 첨부하여, 수임인이 인감증명발급신청을 대리할 수도 있을 것이다(등기선례 제6-40호, 1999. 4. 26. 등기 3402-455 질의회답).

2. 소유권이전등기신청절차

가. 신청정보의 제공

(1) 개 설

매매로 인한 소유권이전의 경우 등기신청은 전자신청, 전자표준신청 및 방문신청에 의할 수 있으며, 등기소에 신청정보와 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제43조, 제46조).

부동산등기특별조치법은 부동산거래에 대한 실체적 권리관계에 부합하는 등기를 신청하도록 하기 위하여 계약을 체결한 당사자에게 일정한 기간내에 등기신청을 할 의무를 규정하고 있다.

부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날, ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다(부동산등기특별조치법 제2조 제1항).

여기서 “반대급부의 이행이 완료된 날”이란 매매로 인한 잔금의 지급에 있어서는 계약서상의 잔금지급 기일을 뜻하는 것이 아니라 실제 잔금이 지급된 날을 의미하므로 실제 잔금지급일로부터 60일내에 소유권이전등기를 신청하면 된다(등기선례3-932, 92. 9. 21. 등기 제2005호).

위 법 제2조 제1항 각호의 1에 정하여진 날부터 등기신청을 한 날까지의 기간을 산정함에 있어, 그 기간이 위 각호의 1에 정하여진 날 오전 영시부터 시작하지 않는 한, 초일은 산입하지 않는다(등기선례4-377, 1994. 6. 20. 등기 3402-538 질의회답).

(2) 등기의 원인 등

등기원인은 각 신청의 특징을 고려하여 본 신청서 말미에서 다루기로 한다.

나. 첨부정보의 제공

(1) 개 설

첨부정보의 제공에 관하여는 여기서는 공통적인 서류에 관하여만 설명하기로 하고 각 신청의 특징을 고려하여 신청서 말미에서 다루기로 한다.

(2) 계약서

“계약서”는 계약이 성립되었음을 증명하기 위하여 작성하는 서류로써 매매로 인한 소유권이전등기의 원인서류 중 하나이다. 매매계약서 사본은 등기원인을 증명하는 서면으로 제출할 수 없고(등기선례 7-31, 2004. 4. 29. 부등 3402-207 질의회답), 원본만이 가능하다.

계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인신청인을 표시하여 부동산의 소재지를 관할하는 시장(구가 설치되어 있는 시에 있어서는 구청장)·군수(이하 "시장등"이라 한다) 또는 그 권한의 위임을 받은 자의 검인을 받아 관할등기소에 이를 제출하여야 한다(부동산등기 특별조치법 제3조 제1항).⁵⁾ 등기원인증서로서 제출하는 검인 계약서에는 계약서상의 계약금액에 대하여 인지세법 제3조 제1항 제1호의 규정에 따른 정부수입인지를 첨부하여야 한다(등기예규 제1419호).

(3) 부동산매도용 인감증명

(가) 개 설

재외국민이 부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호까지에 해당하는 등기신청을 하거나 같은 항 제4호부터 제7호까지의 서류를 작성하는 경우에는 인감증명을 제출하여야 한다. 다만, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).⁶⁾ 그러나 거주국 공증인의 인증을 받음으로써 인감증명의 제출을 갈음할 수는 없다(부동산등기규칙 제61조제4항).

한편 재외공관 공증의 촉탁은 본인이 직접 재외공관에 출석하지 않고 대리인을 통하여 할 수 있으므로(재외공관 공증법 제17조), 재외공관을 방문하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 재외국민 등은 대리인을 통하여 공증사무를 처리할 수 있다. 다만, 등기의무자의 등기필정보가 없는 경우에 등기의무자 또는 그 법정대리인의 등기소 출석의무를 갈음하는 부동산등기법 제51조 단서의 ‘공증’은 등기의무자 등의 위임을 받은 대리인이 출석하여 받을 수 없다(2012. 9. 13. 선고 2012다47098 판결).(등기선례 제202004-1호,

5) 검인신청에 대한 구체적설명은 신청서 말미에서 다루었다.

6) 부동산등기규칙 제61조제3항도 같은 취지이다.

2020. 04. 06. 부동산등기과-906 질의회답).

(나) 재외국민의 인감증명제출

1) 인감증명을 제출하고자 하는 재외국민은 국내에서 인감증명법에 따라 신고한 인감증명을 제출하거나 본인서명사실확인서를 발급받아 제출할 수도 있다. 인감증명제도가 있는 일본국의 재일동포인 재외국민이 부동산등기를 신청할 경우라도 일본국 관공서가 발행한 인감증명을 제출할 수 없다(등기선례 7-87, 2003. 7. 18. 부등 3402-395 질의회답).

재외국민으로서 국내에 주소를 가지지 아니한 자가 인감증명을 받고자 할 때에는 국내 최종 주소지 또는 본적지를 관할하는 증명청에 인감신고를 할 수 있고, 직접 증명청에 출석하지 않고 거주지 관할 재외공관의 확인을 받은 위임장을 첨부하여 수임인이 대리신청을 할 수도 있다. 중국에 거주하는 재외국민도 그의 국외 이주전 국내의 최종주소지를 관할하는 증명청(그것이 불명할 때에는 본적지를 관할하는 증명청)에 그 인감을 신고하여(인감증명법 제3조 제2조) 인감증명서를 교부받을 수 있다(동법 시행령 제13조, 제14조, 등기선례 제2-128호).

2) 재외국민이 부동산 중여(매도)용으로 소관 증명청에 인감증명서 발급을 신청하는 경우 세무서장 확인란에 이전할 부동산의 종류와 소재지를 기재하고, 소관 증명청의 소재지 또는 부동산소재지를 관할하는 세무서장의 확인을 받아 제출하여야 한다(인감증명법 시행령 제13조 제3항). 국외이주신고만 하고 아직 국내에 거주하고 있는 자는 재외국민이라고 볼 수 없으므로, 권리이전에 사용할 인감증명서에 세무서장을 경유할 필요는 없다(등기선례 5-118, 1996. 11. 6. 등기 3402-857 질의회답).

3) 부동산의 소유권이전등기를 신청함에 있어 등기의무자가 미성년자이면 그 법정대리인의 인감증명을 첨부하여야 하는바, 그 미성년자가 재외국민일 경우에는 그 법정대리인이 국내거주자일지라도 세무서를 경유한 인감증명을 첨부하여야 한다(등기선례 4-164, 1994. 10. 14. 등기 3402-1218 질의회답).

(4) 재외국민등록부등본

부동산등기규칙 제60조제1항제1호부터 제3호⁷⁾까지에 해당하는 등기신청을 하는 경우에는 등기의무자가 재외국민임을 증명하는 정보로서 재외국민등록부등본을 등기소에 제

7) 소유권 등의 등기명의인이 등기의무자로서 등기를 신청하는 경우를 규정

공하여야 한다(등기예규 제1778호제9조제2항).

등기신청서에 첨부하는 재외국민거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 유효기간에 대한 규정은 따로 없으므로 발행일로부터 3개월이 경과하였더라도 첨부할 수 있다. 다만, 경과일수가 오래되어 그 증명력이 의심스러울 때에는 등기관은 최근에 발행된 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본의 제출을 요구할 수 있다(등기선례 6-78).

(5) 재외국민의 주소증명정보

(가) 개 설

재외국민은 주소를 증명하는 정보로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공할 수 있다(등기예규 제1778호제10조).

1. 재외국민등록부등본
2. 주민등록법에 따라 주민등록 신고를 한 경우에는 주민등록표등본·초본
3. 주소증명제도가 있는 외국에 체류하는 재외국민으로서 체류국 법령에 따라 외국인 등록 또는 주민등록 등을 마친 경우에는 체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서)
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 주소를 증명하는 것이 불가능한 경우에는 체류국 공증인이 주소를 공증한 서면

주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하는 재외국민이 주재국에 우리나라 대사관 또는 영사관이 없어 재외국민 거주사실증명 또는 재외국민등록부등본을 발급받을 수 없는 경우 제출하는 주소를 공증한 서면에는 주재국 공증인의 공증을 받아야 하며, 국내 공증인의 공증으로 이를 대신할 수 없다. 다만, 주소증명서를 대신할 수 있는 증명서(운전면허증 또는 신분증 등)를 본국(주재국) 관공서에서 발급하는 경우에는 그 증명서의 사본에 원본과 동일하다는 취지를 기재하고 그에 대하여 공증인의 공증을 받아 그 증명서의 사본으로 주소를 증명하는 서면에 갈음할 수 있는데, 이때에는 국내 공증인의 공증으로서도 가능하다(등기선례 제201012-2호, 2010. 12. 6. 부동산등기과-2304 질의회답).

(나) 공증을 받는 방법

① 공증용어의 정의

"공증"이란 공증인이 공정증서를 작성하는 것 또는 사서증서에 대해 인증하는 것을 말하는데 재외국민 및 외국인의 부동산등기신청절차에 관한 예규 제1778호제2조에서는 공

증용어의 정의를 다음과 같이 규정하고 있다.

"본국 공증"이란 본국 영토 내의 공증과 본국의 영토 밖에서 본국의 외교·영사기관이 담당하는 공증을 말하고(등기예규 제1778호제2조제6호), "대한민국 공증"이란 대한민국 영토 내에서 공증인법에 따라 이루어지는 공증과 대한민국 영토 밖에서 재외공관 공증법에 따라 공증담당영사가 담당하는 공증을 말한다고 규정하였고 있다(등기예규 제1778호제2조제5호). 외국에서 발행된 공문서의 경우에는 해당 국가의 아포스티유(Apostille) 발행 권한기관(예: 외교부, 국무부, 법원, 교육청 등 국가마다 상이함)에서 발행한 아포스티유 확인을 받으면 되나(979면 참조), 사문서인 경우(예: 처분위임장)에는 해당 국가의 공증을 받은 후 아포스티유 확인을 받아야 한다.

② 공증을 받는 방법

공증은 인감을 날인해야 하는 서면 그 자체에 받아야 하는 것이며, 그 서면과 별도의 문서에 서명이나 날인을 하고 그에 대한 공증을 받은 것이어서는 안된다(등기예규 제1778호제9조제3항).

사서증서 작성 시에는 도장을 찍거나 본인이 서명을 하여야 하는데 도장의 경우는 인감 증명서상의 도장을 확인함으로써 증서의 원본임을 확인 할 수 있으나, 서명의 경우에는 본인의 의사에 따라 작성되었는지 확인이 불가능함으로서 이를 공증(인증) 받는 것이다. 따라서 공증받을 서류 서명란을 제외한 모든 내용을 정확하게 작성하고 서명은 하지 말아야 한다. 서명은 반드시 공증인(또는 대사관 공증영사) 앞에서 하여야 한다. 공증받을 서류에 관련된 모든 서류들을 같이 가지고 가야하고, 본인과 공증인(또는 영사)의 공증 서명이 필요한 페이지를 표시해서 간다. 서류상 증인이 필요한 경우 증인과 함께 간다. 공증은 본인이 작성한 서류를 공증인(또는 영사)앞에서 본인이 서명한 것을 공증 받는 것이므로 공증인(또는 영사)은 본인이 진술한 내용이나 첨부된 서류의 내용이 사실임을 확인해주는 것이 아니다. 단지 진술서에 본인이 서명을 했음을 확인하는 것이다.

(6) 재외국민의 부동산등기용등록번호

등기권리자는 부동산취득시 주민등록번호를 증명하는 서류를 제출하여야 하는데, 재외국민의 경우 국내에 주소가 있는 경우라면 비록 국외 이주로 주민등록이 말소된 경우에도 종전에 받았던 주민등록번호를 이용해 등기신청을 할 수 있다(등기예규 제1778호제11조제1호). 그러나 주민등록번호를 부여받은 적이 없는 재외국민의 경우에는 부동산등기법

제49조제1항제2호에 따라 서울중앙지방법원 등기국 등기관이 부여한 부동산등기용등록번호를 부여받아야 한다(등기예규 제1778호제11조제2호).⁸⁾

재외국민이 등록번호를 부여받고자 할 때에는 신청서에 ①재외국민의 성명, 생년월일, 등록기준지 및 주소와 성별, ②신청년월일을 기재하고 신청인이 기명날인을 하여야 하고, 신청서에는 재외국민등록법 제7조의 재외국민등록부등본 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제15조 제1항 제2호의 기본증명서를 첨부하여야 한다(법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙 제5조제1항).

(7) 등기필증

등기의무자로서 등기필증을 첨부한다. 등기필증은 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 자격자대리인이 외국인인 등기의무자에 대한 확인서면을 작성하여야 하는바, 이에 관하여는 등기예규 제1842호가 규정하고 있다(확인서면설명은 993면 참조). 등기필증이 없는 경우 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.

(8) 부동산양도신고확인서의 제공

재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부중여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).

다. 관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청

관할 등기소가 다른 부동산에 대한 등기신청 부동산등기법 제7조의2 : 사례 95면 참조

8) 재외국민이 등기관리자로서 등기신청하는 때에 종전에 부여받은 주민등록번호가 있는 경우에는 새로이 부동산등기용등록번호를 발급받을 수 없고 말소된 주민등록 등·초본상의 주민등록번호로 등기신청하여야 한다. 그리고 주민등록번호가 있는 재외국민이 국내거소신고번호로 사실상 등기되어 있다면 말소된 주민등록등·초본을 첨부하고 동일인임을 소명하여 국내거소신고번호를 주민등록번호로 경정할 수 있다(등기선례 7-82, 2002. 8. 10. 등기 3402-439 질의회답).

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금	0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금	0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액			금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금 00,000 원	
		농어촌특별세 금 00,000 원	
세 액 합 계		금 00,000 원	
등 기 신 청 수 수 료		금 00,000 원	
		납부번호 :	
		일괄납부 : 건 원	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	0 0 0		
성명(명칭)	일련번호		비밀번호
	A54S-DF24-75J7		50-1234
첨 부 서 면			
1. 검인계약서 1통		1. 위임장 1통	
1. 취득세(등록면허세) 영수필확인서 1통		1. 재외국민등록증 1통	
1. 인감증명서 1통		1. 해외거주사실증명 1통	
1. 등기필증 1통		1. 처분위임장 1통	
1. 토지·건축물대장등본 각 1통		1. 양도신고확인서 1통	
1. 부동산거래계약신고필증 1통		<기 타>	
1. 매매목록 2통			
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 재외국민이 입국하지 않고 대리인에게 위임하여 국내부동산을 처분하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 구분건물일 경우
 - 1동의 건물의 표시 : 1동의 건물의 소재, 지번, 종류와 구조 및 면적을 기재한다. 다만, 1동의 건물의 번호가 있는 경우(예: 가동, 나동, 다동 등)에 이를 기재한 때에는 1동의 건물의 구조와 면적을 기재하지 아니한다.
 - 전유부분의 건물의 표시 : 건물의 번호, 구조, 면적을 기재한다.

－ 대지권의 표시 : 대지권의 목적인 토지의 표시, 대지권의 종류, 비율을 기재한다.

- ㉠ 대지권의 목적인 토지의 표시는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을,
- ㉡ 대지권의 종류는 소유권, 지상권, 전세권, 임차권 등 권리의 종류에 따라 기재,
- ㉢ 대지권의 비율은 대지권의 목적인 토지에 대한 지분비율을 기재한다.

○ 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.

○ 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로 기재한다.

(예) ㉣ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉤ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉥ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉦ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

○ 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

○ 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉧ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날

㉔ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.
- 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하지 않아도 된다.
- 처분위임장 작성방법 : 구체적설명은 606면 참조
- 주소를 증명하는 서면 : 재외국민의 주소를 증명하는 서면 589면 612면 참조
- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부중여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세·자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다.
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지

하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.

- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세) · 지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산 1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)
- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 처분위임장(재외국민이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산을 처분)

처 분 위 임 장

위임인(매도인) : 강호동(0000000-00000000)

미합중국 주소 : 로스앤젤리스주 그랜드 애비뉴 ○○ 미합중국
연락처 :

위 위임인은 한국에서의 부동산처분에 관하여 다음의 사람을 대리인으로 정하고
동 부동산의 처분에 대한 법률행위에 대한 일체의 권한을 위임한다.

다 음

1. 수임인 : 박 영 철(주민등록증번호 :)

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4

전화 :

위임자와의 관계 : 동서관계

2. 처분부동산 :

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5

[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35

시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택

98㎡

-이 상-

3. 위임하는 법률행위

1) 매수인과 위 부동산에 대한 매매계약체결 및 대금수령

2) 위 매매계약의 거래신고

3) 양도소득세신고 및 납부

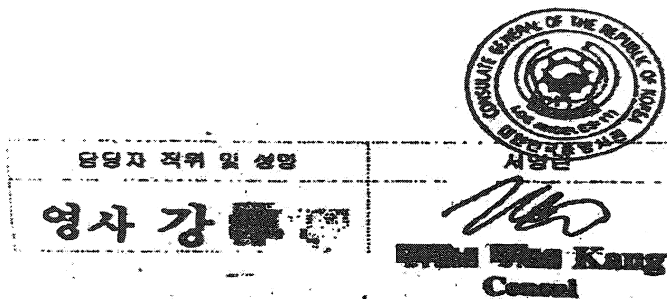
- 4) 등기신청대리인 선임
- 5) 부동산처분을 위한 인감증명 및 주민등록등(초)본을 발급받는 행위
- 6) 기타 위 부동산 처분에 관한 일체의 행위

4. 특기사항 : 부동산등기권리증 분실한 경우

상기부동산에 대하여 매도인 본인이 보관중인 등기권리증이 분실되어 이 위임장으로 그 사실을 확인합니다.

200

위 위임인 강 호 동 (날인)



※ 이 처분위임장은 재외국민이 입국하지 않고 대리인을 통하여 국내부동산을 처분하는 경우이고, 부동산등기권리증 분실한 경우이다.

※ 대리위임장에는 본인의 의사에 따라 작성되었음을 확인하는 뜻의 인감을 날인하고 인감증명을 제출하여야 하는데, 체류국을 관할하는 대한민국 재외공관(대한민국 재외공관 설치법 제2조에 따른 대사관, 공사관, 대표부, 총영사관과 영사관을 의미하며, 공관이 설치되지 아니한 지역에서 영사사무를 수행하는 사무소를 포함한다, 이하 같다)에서 인감을 날인해야 하는 서면에 공증을 받았다면 인감증명을 제출할 필요가 없다(등기예규 제1778호제9조제1항).

※ 등기의무자인 재외국민이 등기필증을 멸실한 경우 공증을 받아야 할 서면은 수임인이 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우라 하더라도 수임인에 대한 법무사 등의 확인서면이 아닌 대리권한을 증명하는 서면인 증여(처분)위임장이 될 것이며, 공증 내용

은 증여(처분)위임장에 표시된 등기의무자의 작성부분(서명 또는 날인)이 등기의무자 자신이 작성한 것임을 확인하는 내용의 공증이어야 한다(등기선례 7-38, 2002. 6. 14. 등기 3402-329 질의회답). 따라서 법무사 등의 수임인에 대한 확인서면을 첨부하거나, 수임인이 공증인 앞에 출석하여 공증받은 서면을 첨부하여서는 아니 된다(등기선례 5-59, 1997. 11. 14. 등기 3402-879 질의회답).

- ※ 내국인(대한민국 국민으로서 재외국민이 아닌 자를 말한다. 이하 같다)이 부동산의 처분을 위임하여 부동산등기규칙 제60조 제1항 제1호 에 해당하는 등기를 신청하는 경우 그 처분위임장에는 위임인인 내국인이 인감증명법에 따라 신고한 인감을 날인하고 그 인감증명을 첨부해야 하며, 위 처분위임장이 공정증서이거나 당사자가 서명 또는 날인하였다는 뜻의 공증인의 인증을 받은 서면인 경우에도 같다(등기선례 제 202012-1호, 2020. 12. 28. 부동산등기과-3522 질의회답).
- ※ 상속인인 내국인이 상속재산분할협약에 관한 권한을 대리인에게 수여하는 경우에는 분할의 대상이 되는 부동산과 대리인의 인적사항을 구체적으로 특정하여 작성한 상속재산분할협의 위임장을 등기소에 첨부정보로서 제공하여야 하며, 이러한 상속재산분할협의 위임장이 공정증서이거나 당사자가 서명 또는 날인하였다는 뜻의 공증인 인증을 받은 서면인 경우에는 인감증명법에 따라 신고한 인감을 날인하거나 그 인감증명을 첨부할 필요가 없다(등기선례 제202012-1호, 2020. 12. 28. 부동산등기과-3522 질의회답).
- ※ 대리위임장 작성방법 : 구체적설명은 606면 참조
- ※ 공증을 받는 방법 : 구체적설명은 612면 참조
- ※ 아포스티유 : 외국에서 공증받은 사문서나 외국발행의 공문서에 대해서는 아포스티유 가입국은 아포스티유 확인을 받아야 한다(979면 참조).

[사례] 수임인의 인감증명(재외국민의 부동산처분위임을 받은 수임인의 인감증명)

인감증명법 시행령 [별지 제14호서식] <개정 2024. 5. 7.>

인감증명서 발급사실 확인용 번호	-	-
신청인:	(생년월일:)	담당자: (전화:)

※ 이 용지는 위조식별표시가 되어 있음

주민등록번호		인감증명서	본인	대리인
성명 (한자)	()	인감		
국적				
주소				
용 도	매 도 용	[] 부동산 매수자, [] 자동차 매수자		
		성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호·부동산등기용등록번호)	-
		주소 (법인·사업장소재지)		
	일반용	위의 기재사항을 확인합니다. (발급신청자) (서명)		
비고	1. 인감증명서 발급 신청인이 본인인 경우에는 본인란에, 대리인이 신청하는 경우에는 대리인란에 ○ 표시됩니다. 2. 주민등록번호란에는, 미주민등록 재외국민의 경우에는 여권번호를, 국내거소신고자의 경우에는 국내거소신고번호를, 외국인의 경우에는 외국인등록번호를 기재하되, 주민등록번호가 있는 경우 그 아래에 ()를 하고 주민등록번호를 기재할 수 있습니다. 3. 주소란에는 인감대장에 기재되어 있는 주소지(거소지, 체류지)를 기재하며, 신청인이 요청하는 경우 주소이동사항을 포함해 발급합니다. 4. 부동산 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 부동산 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 부동산 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 그 단체의 명칭, 부동산등기용등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 5. 자동차(「자동차관리법」 제5조에 따라 등록된 자동차를 말함) 매도용으로 인감증명서를 발급받으려면 자동차 매수자의 성명, 주민등록번호, 주소(매수자가 「자동차관리법」 제53조에 따라 등록된 자동차매매업자인 경우 사업장 소재지)를 확인하고 서명해야 합니다. 이 경우 매수자가 법인인 경우에는 법인명, 법인등록번호, 주된 사무소의 소재지를 기재합니다. 6. 용도의 매도용란은 부동산 또는 자동차 매도용 외의 경우에는 “빈 칸”으로 표시됩니다. 7. 용도의 일반용란에는 ‘은행대출용’, ‘○○은행의 대출용으로만 사용’ 등 자유롭게 기재할 수 있습니다. 다만, 피한정후견인의 인감증명서를 발급하는 경우에는 담당 공무원이 신청인에게 구체적인 용도를 확인하여 직접 기재해 발급해야 합니다. 8. 비고란에는 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인의 표시와 미성년자의 법정대리인, 한정후견인, 성년후견인의 성명·주민등록번호 및 개명한 사람인 경우 개명 전의 성명 등 신청인 요청사항을 기재하면 됩니다. 9. 인감증명서의 발급사실은 전자민원창구 인터넷 홈페이지(www.gov.kr) 또는 정부24 애플리케이션에서 발급기관, 발급일자, 주민등록번호, 인감증명서 발급사실 확인번호를 입력해 확인할 수 있습니다. 10. 인감증명서 발급사실 통보서비스를 신청하면 인감증명서 발급 사실을 휴대폰 문자 등으로 통보받을 수 있습니다.			
발급번호	위 인감은 신고되어 있는 인감임을 증명합니다.			
	년 월 일			
	○○시·군·구·읍·면·동장 또는 출장소장 직인			

발급기관 고유코드: 주소지 증명청: ○○○
210mm×297mm [특수용지(80g/㎡)]

※ 재외국민이 국내 거주하는 제3자에게 부동산의 처분을 위임하고 그 수임인이 직접 등기신청을 하거나, 법무사 등에게 등기신청을 위임한 경우 인감증명서 2통(재외국민과 수임인의 것)을 첨부한다. 이때 부동산매도용이 아닌 일반 인감증명으로 가능하다.

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)		성명(영문)	
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 설명 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조.

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350m²
2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98m²

제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (m ² 당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.
2.

매 도 인	성 명	강 호 동 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주 소	로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○○, 미합중국.		
매도인의 대리인	성 명	박 영 철 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주 소	서울특별시 서초구 서초대로 23길 45		
매 수 인	성 명	김 수 길 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주 소	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		
중 개 인	○○○공인중개사 사무소 공인중개사 ○ ○ ○ ㉠ 주 소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김 민 수 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 거래신고일련번호 : 이 상 거래가액 : 금000,000원
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매
등 기 의 목 적	소유권이전
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 강 호 동 ㉠ 로스앤젤리스 ○○○ ○○○ ○○○ ○, 미합중국. 대리인 박영철 서울특별시 서초구 서초대로 23길 45 등기관리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액		부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금	0,000,000 원	금 000,000 원
2. 건 물	금	0,000,000 원	금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액			금 000,000 원
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			0 0 0
취득세(등록면허세) 금 000,000 원		지방교육세 금	00,000 원
		농어촌특별세 금	00,000 원
세 액 합 계	금 00,000 원		
등 기 신 청 수 수 료	금 00,000 원		
	납부번호 :		
	일괄납부 : 건 원		
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	0 0 0		
성명(명칭)	일련번호		비밀번호
	A54S-DF24-75J7		50-1234
첨 부 서 면			
1. 검인계약서	1통	1. 매매목록	2통
1. 취득세(등록면허세)영수필확인서	1통	1. 재외국민등록증	1통
1. 인감증명서	1통	1. 주민등록등·초본(재외국민의 경우 주민	
1. 등기필증	1통	등록법 제10조의2제1항의 규정에 따른	
1. 토지·건축물대장등본	각 1통	신고를 한 경우에 한한다)	1통
1. 토지가격확인원	1통	1. 위임장	1통
		<기 타>	
20 년 월 일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
		㉠ (전 화:)	
(또는)위 대리인 법무사 김 민 수		㉠ (전 화: 555-3456)	
서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			
서울중앙지방법원		등기국 귀중	
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- * 1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 2. 신청인란 등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

※ 이 신청사례는 재외국민이 입국하여 국내부동산을 처분하는 경우의 사례이다.

※ 부동산등기법 개정(미래등기시스템 오픈에 따른 부동산등기법 개정)

- 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청을 할 수 있다(부등법 제7조의2, 95면 참조). 사례는 101면 참조
- 상속·유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소에도 그 신청을 할 수 있다(부등법 제7조의3 신설, 설명 335면 참조). 사례는 335면 참조
- 등기신청에 대한 각하사유 중 하나인 신청정보의 등기의무자의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우의 예외를 추가하였다(부등법 제29조).
- 이의신청 관할 법원 등 및 전자 이의신청을 도입하였다(부등법 제100조).
- 모바일 기기를 이용한 전자신청을 도입하였다(부동산등기법 제24조).

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소([http:// www. iros.go.kr/](http://www.iros.go.kr/))에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 매매목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재하면 된다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 등 : 등기원인은 “매매”로, 연월일은 매매계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 소유권 전부이전의 경우에는 ‘소유권이전’으로, 소유권 일부이전의 경우에는 ‘소유권 일부이전’으로 기재한다. 다만, 공유자(□□□)의 지분을 전부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 전부이전’으로, 공유자의 지분 중 일부이전하는 경우에는 ‘갑구 ○번 □□□지분 공유자지분 △분의 △중 일부(○분의 ○)이전’으로

기재한다.

(예) ㉠ 단독소유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘소유권이전’

㉡ 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 ‘소유권 일부이전’

㉢ 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 전부이전’

㉣ 공유자인 홍길동의 지분 2분의 1중 2분의 1을 이전하는 경우 ‘갑구 ○번 홍길동지분 2분의 1 중 일부(4분의 1)이전’

○ 이전할 지분란 : 소유권 일부이전(공유지분 이전 포함)의 경우에만 그 이전받는 지분을 기재하되 ‘공유자 지분 ○분의 ○’과 같이 부동산 전체에 대한 지분을 기재한다.

(예) 단독소유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 전부 이전하는 경우, 공유자인 홍길동의 지분을 일부 이전하는 경우 최종 이전하는 지분이 ○분의 ○이면, 모두 ‘공유자 지분 ○분의 ○’으로 기재

○ 등기의무자란 : 매도인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 그러나 매도인이 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재하고, 법인 아닌 사단이나 재단인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호 및 대표자(관리인)의 성명, 주민등록번호, 주소를 각 기재한다.

○ 등기권리자란 : 매수인을 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

○ 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

○ 작성명의인이 있는 전자문서를 첨부할 경우 그 전자문서는 PDF 파일 형식의 전자문서이어야 하며, “공인인증서정보, 행정전자서명정보, 전자증명서정보”를 함께 첨부하여야 한다.

○ 매매계약서 : 계약으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 계약서에 기재된 거래금액이 1,000만원을 초과하는 경우에는 일정액의 전자수입인지를 첨부하여야 한다. 다만, 계약서에 기재된 거래금액이 1억원 이하인 주택의 경우 인지세를 납부하

지 않아도 된다.

- 부동산양도신고확인서의 제공 : 재외국민 또는 외국인이 등기의무자로서 부동산에 관한 유상계약(부담부증여 포함)을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 소득세법 제108조에 따라 세무서장으로부터 발급받은 ‘부동산양도신고확인서’를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 재외국민이 인감증명법 시행령 제13조제3항 단서에 따라 발급받은 부동산매도용 인감증명서를 첨부정보로서 제공한 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1778호 제8조의2).
- 재외국민의 인감증명 : 구체적설명은 668면 참조
- 등기필증 : 전자신청의 경우 등기필정보는 신청서에 기재하므로써 등기필증의 제출을 생략 할 수 있다. 등기필정보는 등기필증과 마찬가지로 재교부하지 아니한다. 등기필정보를 분실한 경우나 기타 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에 전자신청을 하기 위해서는 전자확인서면제도를 이용해야 한다.
- 검인 등 : 계약을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 때에는 계약서에 검인을 받아야 하나(부동산등기특별조치법 3조 1항), 거래가액 신고필증을 제출하는 경우에는 검인은 받지 않는다. 검인 받을 계약서는 매도인 1장, 매수인 1장을 보관하고, 3장은 구청에서 검인신청시 사용한다.
- 지적과 : 검인받을 계약서 3부를 제출·검인을 받는다. 만약 대리인이라면 신청인과 관계를 증명할 수 있는 공적문서(주민등록등본, 가족관계증명서 등)와 신분증이 필요하다. 검인을 받으면 검인한 계약서 1부만을 돌려준다.
- 세무과 : 검인계약서 1부와 개별공시지가확인서, 토지대장, 건축물관리대장을 준비한다. 위 서류를 미리 준비하지 않았다면 지적과에서 발급받으면 된다. 세무과에 가서 위 서류들을 제출하면 취득세자진신고서를 주며, 이를 기재해 주면 등록면허세고지서(OCR용지), 취득세고지서 그리고 제출한 서류들을 다시 돌려준다.
- 매매목록 : 거래신고의 대상이 되는 부동산이 2개 이상인 경우에 작성하고, 그 매매목록에는 거래가액과 목적부동산을 기재한다. 단, 거래되는 부동산이 1개라 하더라도 여러 사람의 매도인과 여러 사람의 매수인 사이의 매매계약인 경우에는 매매목록을 작성한다.
- 부동산거래계약신고필증 : 2006. 1. 1. 이후 작성된 매매계약서를 등기원인증서로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관할 관청이 발급한 거래신고필증을 첨부하여야 한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취

특자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청) 등을 첨부하여야 한다.

- 이전등기신청일 : 부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ㉠ 계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날 ㉡ 계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날에 정하여진 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다.
- 부동산의 표시란이나 신청인란 등이 부족할 경우에는 별지를 사용하고, 별지를 포함하여 신청서가 여러 장인 때에는 각 장 사이에 간인을 하여야 한다.

※ 국민주택채권매입

- 국민주택채권매입표 : 1015면 참조. ○ 국민주택채권면제 : 1023면 참조
- 국민주택채권 매입 : 구청 등에서 발행한 등록면허세고지서에 나온 시가표준액이고, 국민은행에서 매입즉시 그 자리에서 할인이 가능하다.
- 국민주택채권발행번호란에는 국민주택채권 매입시 국민주택채권사무취급기관에서 고지하는 채권발행번호를 기재하며, 하나의 신청사건에 하나의 채권발행번호를 기재하는 것이 원칙이며, 동일한 채권발행번호를 수 개 신청사건에 중복 기재할 수 없다.
- 부동산이 2개 이상인 경우에는 각 부동산별로 시가표준액 및 국민주택채권 매입금액을 기재한 다음 국민주택채권 매입총액을 기재한다.

※ 취득세(등록면허세)·지방교육세

- 취득세(등록세) : 취득세설명 1007면 참조, 대위등기 시 취득세 763면 참조
- 등록면허세 : 1010면 참조
- 전자신청의 경우 : 전자신청을 하기 위해서는 등록면허세를 지방세 인터넷 납부시스템(대법원 인터넷등기소 참조)에 의하여 전자적으로 납부하여야 한다.

※ 등기신청수수료의 납부 등

- 등기신청수수료 : 전자표준신청의 경우 부동산 1개당 13,000원. 방문신청의 경우 부동산

1개당 1만5천원(수수료액표 : 1029면 참조)

- 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.
- 전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.
- 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서로 하는 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다(등기예규 제1789호). 토지와 건물은 별개로 보며, 대지권이 있는 집합 건물(아파트 등)은 1개로 본다.

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례] 부동산매매계약서

부동산매매계약서

매도인과 매수인 쌍방은 합의하에 아래 표시 부동산에 관하여 다음 계약내용과 같이 매매계약을 체결한다.

검인접수 제1234호
부동산등기특별조치법
제3조 제1항의 규정에
따라 검인함.
200 . 0. 0.
○○구청장 (직인)

부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
대 350㎡

2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5
[도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택
98㎡

이 상
제1조 위 부동산을 매매함에 있어 매수인은 매매대금을 아래와 같이 지급한다.

매매대금	200,000,000원정 (㎡당 금 1,000,000원)
계 약 금	20,000,000원을 계약당일에 지급하고 매도인은 이를 정히 영수함.
중 도 금	100,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 하며,
잔 대 금	80,000,000원은 20 년 0월 0일에 지급하기로 한다.

제2조 매도인은 잔대금의 수령과 동시에 매수인에게 소유권이전등기에 필요한 모든 서류를 교부하고 이의 등기절차에 협력한다.

제3조 위 부동산의 인도일은 20 년 월 일로 한다. 매도인은 위 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 이를 보존하여야 한다.

제4조 위 부동산의 소유권이전등기에 필요한 모든 비용은 매수인의 부담으로 한다.

제5조 매도인은 위 부동산 상의 제한물권 등 모든 채무와 부동산에 대하여 부과된 각종 제세공과 기타 부담금의 미납금 등이 있을 때에는 잔대금 수수일까지 그 하자 및 부담 등을 제거하여 완전한 소유권을 매수인에게 이전한다. 다만 매수인이 승계하기로 합의한 채무는 그러하지 아니하다.

제6조 위 부동산에 관하여 발생한 수익은 그 인도일을 기준으로 매도인에게 귀속한다.

제7조 매도인과 매수인은 중도금 지급기일 전까지는 이 계약을 해지할 수 있다. 매도인이 해지한 때에는 계약금의 배액을 상환하고, 매수인이 해지한 때에는 계약금을 포기한다.

제8조 이 계약에 의한 중개수수료는 위 부동산의 인도일에 당사자 쌍방이 각자 지불한다.

계약당사자는 이 계약의 성립에 이의 없음을 확인하고 이를 증명하기 위하여 각각 기명날인하여 1통씩 보관한다.

20 년 0월 0일

※ 특약사항 : 다음과 같이 합의한다.

1.

2.

매도인	성명	조 동 춘 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	로스앤젤리스 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇, 미합중국.		
매수인	성명	김 수 길 ㉠		
	주민등록번호		전화번호	
	주소	서울특별시 서초구 서초대로 34길 5		
중개인	〇〇〇공인중개사 사무소 공인중개사 〇 〇 〇 ㉠ 주소			
검인신청인	위 대리인 법무사 김 민 수 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6			

[사례] 주소를 증명하는 서면(재외국민등록부등본)

재외국민등록법 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 5. 4.>

재외국민등록부 등본

등록 정보	문서확인번호			
	말소여부	"등록 말소" 또는 "등록자"		
	등록공관		등록일자	
인적 사항	성명(한글)	성명(영문)		
	주민등록번호(국내 주민등록을 하지 않은 경우 생년월일 및 성별)			
	대한민국 내 등록기준지			
체류국 내주소 정보	주소 또는 거소			
	별도로 등록된 주소			
체류 정보	최초 입국일			
	체류목적			
	체류자격			
추가 정보	체류내역			
	그 밖의 사항			

위의 내용이 재외국민등록부와 동일한 내용임을 확인합니다.

년 월 일

재외동포청장 또는 주 대사관·총영사관(분관·출장소)의

장 직인

210mm×297mm[백상지 120g/m²]

※ 재외국민의 주소를 증명하는 서면 : ①재외국민등록부등본, ②주민등록표등본·초본, ③체류국 관공서에서 발행한 주소증명정보(예: 일본국의 주민표, 스페인왕국의 주민등록증명서), ④체류국 공증인이 주소를 공증한 서면 중 하나를 제출하여야 한다(등기예규 제1778호제10조). 재외국민 645면 참조, 외국인 353면 참조

[사례] 위임장

위임장	
부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 대 350㎡ 2. 서울특별시 서초구 서초동 123-5 [도로명주소] 서울특별시 서초구 서초대로 12길 35 시멘트 벽돌조 슬래브지붕 단층 주택 98㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20 년 0 월 0 일 매매
등기의 목적	소유권이전
이전할지분	
위임인	대리인
등기의무자 조 동 춘 ㉠ 로스앤젤리스 ○○○○○○ ○○○○, 미합중국. 등기권리자 김 수 길 ㉠ 서울특별시 서초구 서초대로 23길 4	법무사 김 민 수 서울특별시 서초구 서초대로 45길 6 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20 년 월 일